

1501785-83.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/11/2022

... onde há comércios, bem como pontos de tráfico. Afirmou que o veículo Peugeot era totalmente insulfilmado.

Já o PM Mariano, de sua vez, narrou que, em patrulhamento, no período da manhã, teria avistado um veículo mal estacionado e com películas bastante escuras. Tal veículo deixou o local assim que avistada a viatura, em saída brusca. Tal veículo veio a colidir com outro, e dele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501785-83.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501785-83.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250472/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 27399155 - CPJ SANTO ANDRE, GI5244-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2250472 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENDREW RODRIGO ALVES DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ENDREW RODRIGO ALVES DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática dos delitos de roubo qualificado e receptação, consoante tipificações respectivas do art. 157, § 2º, incisos II, V, c.c. §2º-A, inciso I, c.c. §2º-B e artigo 180, "caput", na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, observando-se os dispositivos da Lei nº 8.072/90.

Consta na denúncia que, em 13 de setembro de 2022, por volta de 08h40min, neste município e Comarca de Santo André, o réu e um comparsa dele não identificado, agindo em concurso entre eles, com unidade de designios e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum ou alheio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso proibido/restrito e com restrição de liberdade da vítima, o automóvel "Fiat/Fiorino HD WK E", branca, placas QMQ-3101, avaliado em R\$67.000,00, carregado com vários produtos, além de 02 aparelhos de telefones celulares "Samsung". Consta ainda que, em data indeterminada, entre 21 de junho e 13 de setembro de 2022, em local ignorado desta Comarca, o réu e outro comparsa não identificado, agindo em concurso entre eles, com unidade de designios e identidade de propósitos, recebeu e conduziu o veículo "Peugeot/207 Passion XR", sabendo tratar-se de produto de crime de roubo ocorrido em 21 de junho de 2022, objeto do Boletim nº CQ7096.

Denúncia às fls. 02/04, recebida às fls. 94/97, na data de 21 de setembro de 2022. Defesa preliminar apresentada e analisada em audiência, na data de 06 de outubro de 2022, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária do réu, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, em ato contínuo, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios. Na data de 31 de outubro de 2022, realizou-se audiência de instrução em continuação, sendo ouvida testemunhas e, ao cabo, interrogado o réu.

Em alegações finais, deduzidas por meio dos memoriais de fls. 264/268, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, de sua vez, por meio de seus memoriais de fls. 273/288, pugnou pela absolvição do réu, formulando pleitos subsidiários. É o relatório do essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal NÃO PROCEDE. Vejamos.

A materialidade delitativa encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/11, autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 21/23, autos de avaliação de fls. 24/25, laudos periciais de fls. 145/178.

A autoria delitativa, de sua vez, NÃO restou suficientemente comprovada ao longo da instrução realizada.

Exposição da prova

A vítima, Sr. Andrei Kleim Damasceno, quando de suas declarações prestadas em solo policial, informou que, na data dos fatos, por volta das 08h40min, realizava entrega de produtos eletrônicos à destinatários diversos. O carro estava carregado com produtos avaliados em R\$ 225.786,63, acondicionados em um cofre situado no baú do carro. Foi abordado por um rapaz negro, magro, idade aparente 25 anos, que, mediante o emprego de uma arma de fogo (revólver calibre .38), subtraiu o automóvel., levando-a juntamente com o veículo. O carro foi abandonado pelo infrator, na via pública, em uma comunidade da Sacadura Cabral, neste município, momento em que ela, a vítima, foi colocada em um outro automóvel, da marca Peugeot, de cor preta, placa EWL1494, ocupado pelo desconhecido (que assumiu a direção do

carro), bem assim por um outro infrator (identificado posteriormente como sendo o indiciado ENDREW RODRIGO ALVES DA COSTA), o qual a manteve como refém no banco traseiro. O revólver calibre .38 foi passado do desconhecido para as mãos de Endrew. Após cerca de dez minutos, os infratores estacionaram o carro pela Rua Rosária, 187, Sacadura Cabral, onde foram surpreendidos por uma viatura da polícia militar. Com a aproximação do veículo oficial, os roubadores empreenderam fuga, levando com eles a vítima. Depois de alguns quilômetros de acompanhamento policial, o motorista chocou o Peugeot contra um outro automóvel (Fiat Toro) estacionado na via pública. O motorista saltou do carro e fugiu a pé. O comparsa (Endrew) acabou sendo detido pelos militares e a vítima libertada. Em delegacia, reconheceu sem dúvidas Endrew Rodrigo Alves da Costa, como sendo um dos coautores do crime que suportou. Em juízo, confirmou ter sido vítima de roubo quando realizava uma entrega, tendo sido levado no veículo que conduzia, porém, pouco após, colocado em um outro automóvel. Descreveu a pessoa que o abordou como sendo negro, altura mediana, porte médio, entre 20/30 anos. No segundo automóvel havia outra pessoa, tendo ele (ofendido) permanecido de cabeça baixa por ordem dos roubadores. Pouco após haver sido posto no segundo veículo ouviu barulho de sirene de polícia. Confirmou ter havido uma colisão do veículo em que estava com um veículo estava na via pública. De início, chegou a ser confundido com os roubadores. Os roubadores conseguiram sair do veículo e ingressaram em uma comunidade, tendo os policiais efetuado a prisão de um deles. Declinou haver permanecido cerca de uma hora em poder dos roubadores. Quanto reconhecimento em solo policial, informou que o rapaz preso não lhe foi apresentado para fins de realização de referido ato. Relatou que seu veículo foi avariado, mas nada da carga foi levado. Aos questionamentos da Defesa, reiterou ter avistado pouco os roubadores, não sabendo declinar quaisquer características que pudessem levar a identificação do roubador. Não conseguiu identificar a pessoa presa como a que o abordara. Reiterou não ter visto o momento da prisão. Em juízo, não reconheceu nenhum dos detentos que foram apresentados, reiterando que o roubador que o abordara era negro.

A vítima, Erivamar Arruda De Aquino, quando de suas declarações em juízo, narrou que foi vítima de roubo de um veículo, no mês de junho. Foi, posteriormente, informado, do encontro de seu veículo. Declarou que não foi informado do encontro de seu veículo, eis que recebera o valor de seguro.

Os policiais militares, Sr. CAIO FERNANDES CORRÊA LEITE, Sr. MATEUS RAFAEL GASPAR PINHEIRO e Sr. MARIANO DIAS DO CARMO FILHO, quando de seus depoimentos em Delegacia de Polícia, narraram que estavam em patrulhamento quando avistaram, por volta das 09h30min, o veículo Peugeot 207 de placas "EWL1494" (na ocasião ostentando placas falsas KKL9F19), com os vidros totalmente escuros ("insufilmados") estacionado na via pública. Acompanharam o carro que prosseguiu em fuga, não obstante os alertas de parada. O acompanhamento deu-se até a Rua Júlio Ribeiro, 100, local onde o condutor fugitivo chocou o automóvel Peugeot contra o veículo Fiat Toro (placas FWJ4H38). Com a intercepção o motorista (negro, boné vermelho, 1.75m, magro) do Peugeot saltou do carro e empreendeu fuga exitosa a pé. O comparsa que ocupava o banco traseiro do automóvel saiu do carro e tentou fugir a pé, contudo acabou sendo detido, após embate físico. Em revista pessoal, identificado ENDREW RODRIGO ALVES DA COSTA, nada de ilícito com ele foi encontrado. Um revólver calibre nominal .38, com numeração suprimida e municiado com 05 cápsulas intactas, foi localizado no chão próximo ao capturado após ele ter dispensado quando da aproximação dos militares, ao qual foi dada voz de prisão.

Em juízo, o PM Caio relatou que sua equipe estava em patrulhamento de rotina, tendo se dado com um veículo mal estacionado. O veículo passou a fugir da viatura policial, mas veio a colidir com outro veículo que estava na via pública. Após a colisão, três pessoas deixaram o veículo - uma delas, a vítima. Dois indivíduos correram, sendo um deles alcançado por um dos policiais. Confirmou que houve a apreensão de uma arma de fogo e que houve embate físico entre um dos policiais e o

réu. O veículo que a vítima conduzia foi encontrada por conta do rastreamento. Segundo a equipe do Distrito Policial, houve reconhecimento por parte da vítima. Aos questionamentos da Defesa, declarou que eram quatro policiais na perseguição. Relatou conhecer a localidade, onde há comércios, bem como pontos de tráfico. Afirmou que o veículo Peugeot era totalmente insulfilmado.

Já o PM Mariano, de sua vez, narrou que, em patrulhamento, no período da manhã, teria avistado um veículo mal estacionado e com películas bastante escuras. Tal veículo deixou o local assim que avistada a viatura, em saída brusca. Tal veículo veio a colidir com outro, e dele saíram os ocupantes – dois dos quais correram. O rapaz detido pelo depoente declarou ser vítima de roubo praticados pelos outros ocupantes. Confirmou que o foi o PM Mateus quem deteve o réu, que não foi mostrado à vítima. Declarou que segundo informações do Delegado de Polícia houve reconhecimento do réu. Aos questionamentos da Defesa, relatou que no local da prisão há comércios, bem como tráfico de entorpecentes. Informou que havia poucas pessoas na via pública quando da detenção.

O PM Mateus Rafael Gaspar Pinheiro, em juízo, declinou que o veículo no qual estavam o réu e terceira pessoa teria tentado se evadir ao avistar a viatura policial, o que motivou a tentativa de abordagem, não tendo o motorista obedecido aos sinais de parado. O veículo roubado veio a colidir, dele desembarcando os dois ocupantes. O réu foi alcançado e detido, conquanto tivesse permanecido o tempo todo se debatendo. Somente depois verificou que um terceiro indivíduo, que estaria no veículo Peugeot, seria a vítima da ação delitiva. Foi informado que a vítima teria reconhecido com certeza o réu detido. Aos questionamentos da Defesa, declinou que os fatos se deram no período da manhã, não havendo muitas pessoas na rua. Declarou não ter perdido o acusado de vista.

O Delegado de Polícia, ouvido a pedido do Ministério Público, recordou-se dos fatos, aduzindo que não se recordava de detalhes da ocorrência, haja vista serem 4 ou 5 flagrantes diariamente. Declinou que houve reconhecimento do réu pela vítima e que ele, depoente, na qualidade de Presidente do Inquérito, segue todos os procedimentos previstos para realização de tal ato. Recordou-se que a apresentação do flagrante se deu no horário do almoço, de maneira que somente os militares lá permaneceram, tendo a vítima permanecido no DP.

Por fim, o réu, quando de seu interrogatório, declarou que levava seu filho à escola no período da manhã, como de hábito, voltando para casa. Após, foi a um mercado, mas como o gás teria acabado, iria pedir dinheiro a seu pai. No trajeto, passou por um ponto de tráfico, passando a ouvir uma gritaria e uma colisão de veículo, sendo, na sequência abordado por um policial, que chegou a agredi-lo. Referido policial não o deixou se pronunciar. No DP permaneceu na viatura e passou a ser acusado da prática de roubo. Aos questionamentos do Ministério Público, informou que não teve chance anterior de dar a versão dada na presente data. Aos questionamentos da Defesa, afirmou não ter sido colocado em nenhuma sala para fins de reconhecimento. Declarou residir na mesma comunidade desde o nascimento. Confirmou ter tatuagem no braço e no pescoço.

Análise e valoração da prova

Pois bem.

Em que pese a regularidade formal do flagrante, o qual culminou em sua convalidação em prisão preventiva do réu, o quanto produzido em juízo não se mostrou suficiente para que seja gerada uma condenação em face do réu.

O principal fator condutor do non liquet é justamente o depoimento da vítima, que, além de não haver reconhecido o réu em juízo, declarou, mesmo sendo questionada de forma insistente a respeito, não haver procedido ao reconhecimento formal em solo policial. Tal declaração ganha em destaque por duas razões: primeiramente porque tal lacuna não restou preenchida pela prova produzida em juízo, ou seja, o ofendido, à luz do contraditório, não reconheceu o réu que lhe fora apresentado (em meio a outros dois detentos). Em segundo lugar, o roubador com o qual teve o ofendido mais contato foi descrito, não conferindo tal descrição com as características físicas do réu. Outrossim, não se há de perder de vista que não se trata de primeira ou segunda vítima que alega, perante este juízo, não ter procedido a qualquer reconhecimento na fase policial, contrariando, assim, documento relativo a tal ato que se encontra no inquérito policial.

Em face de tal divergência, é certo que a prova – assim denominada somente aquela que é produzida em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa (com a exceção relativa às cautelares e medidas não repetíveis) – deve prevalecer sobre os elementos informativos próprios do inquérito policial.

Há de se somar a esses pontos, ainda, as divergências quanto ao local exato de encontro da arma, tal qual ponderado pela Defesa técnica em suas alegações finais.

Por fim, o réu negou a prática delitiva, não estando tal negativa em rota de colisão com a dinâmica dos fatos narrados.

A solução absolutória, assim, se impõe.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER o denunciado ENDREW RODRIGO ALVES DA COSTA (RG 57093704) das acusações que lhe são feitas no presente processo, fazendo-o com fundamento na norma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se, em consequência, o correspondente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu. Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada e registrada eletronicamente.
Santo André, 19 de novembro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 19 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA